Droit administratif II — Contentieux administratif

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-04

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les voies de droit contre l'administration : présentation fonctionnelle de la justice administrative au Mali, conditions et cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux, référés administratifs, procédure écrite et inquisitoire, exécution des décisions de justice administrative et recours administratifs préalables — gracieux et hiérarchiques. Des mécanismes classiques entièrement reformulés, travaillés sur la commune fictive de Zorokoro et des dossiers fictifs, avec renvoi constant aux textes maliens en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'organisation de la justice administrative au Mali : présentation
• Leçon 2 — Le recours pour excès de pouvoir : conditions d'ouverture
• Leçon 3 — Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir
• Leçon 4 — Le recours de plein contentieux
• Leçon 5 — Les référés administratifs
• Leçon 6 — La procédure devant le juge administratif
• Leçon 7 — L'exécution des décisions de justice administrative
• Leçon 8 — Les recours gracieux et hiérarchiques : recours administratifs préalables
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours DRO-L2-03 a distingué trois contrôles de l'administration : le contrôle hiérarchique, la tutelle et le contrôle juridictionnel. Ce cours-ci est tout entier consacré au troisième, le plus solennel : le contentieux administratif, c'est-à-dire l'ensemble des procès par lesquels administrés et administration s'affrontent devant un juge spécialisé. On y étudiera successivement qui juge, comment saisir ce juge, et ce que l'on peut lui demander : faire annuler un acte illégal par le recours pour excès de pouvoir, faire reconnaître un droit et obtenir réparation par le plein contentieux, obtenir une protection immédiate par les référés. Viendront ensuite le déroulement du procès, l'exécution de la décision, et les recours administratifs préalables, qui préparent ou précèdent souvent la saisine du juge.

La méthode reste celle de toute la filière. Les mécanismes contentieux classiques sont reformulés dans les mots du cours, jamais recopiés d'un manuel ni d'un texte. La justice administrative malienne est présentée par fonctions générales et stables — juger au plus près des administrés, réexaminer en appel, contrôler en cassation — sans organigramme détaillé ni ressort territorial affirmé : l'organisation exacte se vérifie dans les textes en vigueur. Les délais sont nommés comme des conditions du procès, jamais mesurés : ce cours n'affirme ni leur durée ni leur point de départ chiffré. Aucune décision réelle n'est citée. La commune fictive de Zorokoro et ses actes fictifs, créés au cours précédent, servent de fil rouge aux requêtes, dossiers et décisions

imaginaires de ce cours.

Trois questions structurent la lecture de chaque leçon. Quel juge saisir, d'abord : toute la difficulté pratique commence par l'identification de la juridiction compétente, selon la nature du litige et le degré de juridiction. Quel recours former, ensuite : l'annulation d'un acte, la reconnaissance d'un droit, une mesure d'urgence et un recours administratif préalable ne se confondent ni par leurs conditions ni par leurs effets — choisir la bonne voie est la moitié du métier. Quel résultat attendre, enfin : le juge de l'annulation ne peut qu'annuler, celui du plein contentieux peut réformer et condamner, celui des référés ne décide que provisoirement. Garde ces trois questions présentes : chaque leçon y répond, et les travaux dirigés les mettent en pratique sur des dossiers complets.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'organisation de la justice administrative au Mali par les fonctions de ses juridictions : premier degré, appel, cassation et départage des ordres de juridiction.
- Énoncer les conditions d'ouverture du recours pour excès de pouvoir : décision faisant grief, requérant intéressé, formes et délai réglés par les textes.
- Distinguer et appliquer les quatre cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir : incompétence, vice de forme et de procédure, violation de la loi, détournement de pouvoir.
- Définir le recours de plein contentieux par les pouvoirs étendus de son juge et identifier ses domaines classiques : contrats, responsabilité, élections, fiscalité.
- Choisir le référé adapté à une situation d'urgence : suspension d'une décision, protection d'une liberté fondamentale ou provision sur une créance non sérieusement contestable.
- Décrire la procédure devant le juge administratif : procédure écrite, instruction inquisitoire, respect du contradictoire, audience et jugement motivé.
- Expliquer les voies de l'exécution des décisions contre l'administration : injonction, astreinte et circuit d'ordonnancement des dépenses.
- Distinguer recours gracieux et recours hiérarchique, mesurer leurs effets sur le délai du recours juridictionnel et la notion de décision implicite de rejet.

Leçon 1 — L'organisation de la justice administrative au Mali : présentation

Pourquoi des juridictions spécialisées pour juger l'administration ? Le cours DRO-L2-03 a montré que l'administration agit avec des prérogatives exorbitantes du droit commun : décider seule, imposer, exécuter d'office. Le litige qui naît de cette action n'est donc pas un litige ordinaire entre égaux : il oppose un administré à une puissance chargée de l'intérêt général, et il met en cause des règles propres — légalité des actes, continuité des services, équilibre des contrats publics. La tradition des systèmes civilistes, à laquelle le Mali appartient, en a tiré une conséquence institutionnelle : une justice administrative spécialisée, composée de magistrats

formés au droit public, distincte des juridictions de droit commun qui jugent les litiges entre personnes privées. Le premier travail du plaideur est donc négatif : vérifier que le litige est bien de nature administrative — il met en cause un acte, un contrat ou une activité de l'administration régis par le droit administratif — car, dans le cas contraire, c'est le juge de droit commun qui est compétent.

Comment cette justice est-elle organisée au Mali ? Ce cours la présente par fonctions, en termes généraux et stables, sans prétendre décrire un organigramme que seuls les textes en vigueur peuvent donner exactement. À la base, des juridictions administratives de premier degré jugent les litiges au plus près des administrés : recours contre les actes des autorités locales et des services, demandes d'indemnisation, contestations nées des contrats publics. Au-dessus d'elles, une fonction d'appel permet, dans les conditions fixées par les textes, de faire réexaminer un jugement par une formation supérieure, qui reprend les questions de fait et de droit dans les limites de l'appel formé. Au sommet, la juridiction suprême de l'État, statuant en sa formation administrative, exerce une double mission : juge de cassation, elle contrôle la bonne application du droit par les juges du fond, sans rejuger les faits ; et elle connaît en outre, selon les textes, de certains recours directement portés devant elle, qu'elle juge alors en premier et dernier ressort.

Deux compléments achèvent le tableau. Le premier concerne les conflits entre ordres : il arrive qu'un litige hésite entre le juge administratif et le juge de droit commun — un même accident peut, selon sa cause, relever de l'un ou de l'autre. Lorsqu'une juridiction de chaque ordre se déclare compétente, ou qu'aucune ne l'accepte, un mécanisme prévu par les textes départage les deux ordres et désigne le juge du litige, afin qu'aucun administré ne reste sans tribunal. Le second complément concerne l'accès concret à cette justice : la spécialisation ne vaut que si le justiciable peut atteindre le juge — connaître son existence, supporter la distance et les frais, être aidé pour rédiger ses demandes. Les obstacles d'accès au droit, déjà étudiés en première année, valent pleinement pour le contentieux administratif, et ils expliquent la place que ce cours réserve, à la dernière leçon, aux recours administratifs préalables : avant le juge, l'administration elle-même peut souvent corriger sa propre décision.

L'essentiel
La justice administrative malienne est présentée par fonctions : des juridictions de premier degré jugent les litiges au plus près des administrés ; une fonction d'appel permet le réexamen des jugements ; la juridiction suprême, en sa formation administrative, contrôle en cassation la bonne application du droit et connaît, selon les textes, de certains recours en premier et dernier ressort. Lorsqu'un litige hésite entre les deux ordres de juridiction, un mécanisme prévu par les textes désigne le juge compétent.

Exemple — Tableau fonctionnel des juridictions administratives (présentation d'exercice)

```
PRÉSENTATION FONCTIONNELLE — SANS
ORGANIGRAMME (DOCUMENT D'EXERCICE)

Juridictions administratives de
premier degré
-> Jugent, au plus près des administrés,
les recours contre les actes des
autorités locales et des services :
annulation, demandes d'indemnité,
litiges de contrats publics.
-> C'est devant elles qu'aboutit, en
principe, le litige ordinaire.

Fonction d'appel
-> Une formation supérieure réexamine,
selon les textes, les jugements rendus
en premier degré : questions de fait
et de droit, dans les limites de
l'appel formé.

Juridiction suprême, en sa formation
administrative
-> Juge de cassation : elle contrôle
la bonne application du droit par les
juges du fond, sans rejuger les faits.
-> Elle connaît aussi, selon les
textes, de certains recours en premier
et dernier ressort.

Conflits entre ordres de juridiction
-> Lorsqu'un juge de droit commun et
un juge administratif se disputent un
litige, un mécanisme prévu par les
textes départage les deux ordres.

NOTE. Présentation par fonctions :
l'organisation exacte, les ressorts et
les dénominations se vérifient dans
les textes en vigueur.
```

À retenir

- Le juge administratif est un juge spécialisé du droit public ; le premier réflexe du plaideur est de vérifier la nature administrative du litige.
- Trois fonctions se succèdent : juger en premier degré, réexaminer en appel, contrôler en cassation la bonne application du droit sans rejuger les faits.
- Présentation fonctionnelle : organigramme, ressorts et dénominations exacts se lisent uniquement dans les textes en vigueur.

Exercice

Pour chacune de ces trois situations fictives, indique la fonction juridictionnelle en cause et justifie : (a) une commerçante fictive de Zorokoro conteste, pour la première fois, l'arrêté municipal fictif qui interdit son étal sur la place du marché ; (b) la même

commerçante, ayant perdu son procès, soutient que le jugement a mal appliqué les règles du recours en annulation et veut faire contrôler ce point de droit, sans demander un nouvel examen des faits ; (c) un juge de droit commun et un juge administratif se déclarent tous deux compétents pour un même accident fictif survenu lors de travaux communaux.

✔ Corrigé
Situation (a) : le litige naît d'un acte d'une autorité locale et n'a encore été jugé par personne ; il relève de la fonction de premier degré — la juridiction administrative proche des administrés connaît du recours en annulation contre l'arrêté municipal fictif. Situation (b) : la commerçante ne demande pas un nouveau jugement des faits, mais le contrôle de la bonne application du droit ; c'est la fonction de cassation, exercée par la juridiction suprême statuant en sa formation administrative, qui annule le jugement entaché d'une erreur de droit et renvoie l'affaire, ou rejette le pourvoi si le droit a été correctement appliqué. Situation (c) : le conflit positif de compétence entre les deux ordres se résout par le mécanisme de départage prévu par les textes, qui désigne la juridiction du litige ; aucun des deux juges ne peut s'imposer seul à l'autre, et l'administré ne doit pas rester sans tribunal pendant le départage. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le recours pour excès de pouvoir : conditions d'ouverture

Le recours pour excès de pouvoir — on dira le REP — est le recours emblématique du contentieux administratif. Sa nature tient en une formule que la doctrine classique a forgée : c'est un procès fait à un acte, et non à une personne. Le requérant ne demande pas la réparation d'un préjudice personnel, il dénonce l'illégalité d'une décision et demande au juge de la faire disparaître. Le recours est donc objectif : il sert la légalité elle-même, au-delà du seul cas du requérant. Il en résulte des pouvoirs strictement bornés pour le juge saisi : il compare l'acte aux règles qui le dominent et, selon le résultat, rejette le recours ou annule l'acte. L'annulation, lorsqu'elle est prononcée, profite à tous — l'acte disparaît à l'égard de l'ensemble des administrés, et rétroactivement, comme s'il n'avait jamais existé. En revanche, le juge du REP ne peut ni modifier l'acte, ni condamner l'administration à payer une somme : ces pouvoirs appartiennent au plein contentieux, étudié à la leçon 4.

La première condition d'ouverture porte sur l'acte attaqué : il faut une décision administrative faisant grief, c'est-à-dire un acte unilatéral qui modifie l'ordonnancement juridique de son destinataire — il lui impose une obligation, lui refuse un droit ou une autorisation, lui inflige une sanction. La décision est le plus souvent explicite : écrite, signée, notifiée. Mais elle peut aussi être implicite : lorsque l'administration, saisie d'une demande, garde le silence, son silence vaut, à l'issue du délai fixé par les textes, décision de rejet — la leçon 8 reviendra sur cette notion. À l'inverse, plusieurs productions administratives ne font pas grief et ferment le recours : les mesures d'ordre intérieur, qui organisent la vie interne d'un service sans modifier la situation des administrés ; les actes purement préparatoires, qui précèdent la

décision sans s'y confondre ; les simples avis, renseignements ou documents sans portée décisoire. Le grief peut viser un acte réglementaire comme un acte individuel : un règlement illégal peut être directement attaqué par tout administré intéressé.

La deuxième famille de conditions porte sur le requérant et sur les formes. Il faut d'abord un intérêt à agir : le requérant doit être personnellement affecté par la décision, directement et certainement — intérêt matériel ou moral, individuel ou, pour une association, collectif lorsqu'il correspond à l'objet qu'elle défend. Cette exigence est entendue largement : elle écarte seulement le curieux désintéressé et le champion autoproclamé des causes d'autrui. Il faut ensuite respecter les formes que les textes prévoient : requête écrite exposant les faits, les moyens et les conclusions, accompagnée de la décision attaquée ; le ministère d'avocat — l'assistance d'un avocat pour présenter le recours — obéit, lui aussi, aux exigences des textes applicables, qui le rendent obligatoire dans certaines matières et facultatif dans d'autres. Enfin, le recours doit être formé dans le délai fixé par les textes, qui court à compter de la publication ou de la notification de la décision : saisir tardivement, c'est être irrecevable, quand bien même l'acte serait manifestement illégal — la sécurité juridique protège les situations installées, même imparfaites.

L'essentiel
Le REP est un recours objectif : un procès fait à un acte, dont le juge ne peut qu'prononcer l'annulation — à effet général et rétroactif — ou le rejet. Ses conditions : une décision administrative faisant grief (explicite ou implicite), un requérant justifiant d'un intérêt à agir direct et certain, des formes réglées par les textes, et la saisine dans le délai fixé par les textes à compter de la publicité de la décision.

Exemple — Requête fictive en annulation complète (document d'exercice, à ne pas utiliser tel quel)

```
DOCUMENT D'EXERCICE — REQUÊTE FICTIVE
À NE PAS UTILISER TEL QUEL

Devant la juridiction administrative
compétente (présentation générale)

M. S., transporteur fictif, demeurant
à Zorokoro (commune fictive),

contre la commune fictive de Zorokoro,

demande l'annulation de l'arrêté
municipal fictif interdisant la
circulation des charrettes sur
l'avenue du Marché aux heures de
marché (acte fictif du cours
DRO-L2-03, leçon 5).

FAITS. Le requérant transporte, chaque
jour de marché, les marchandises des
commerçants ; l'arrêté attaqué l'en
empêche sur le seul axe desservant
le marché, sans itinéraire de
remplacement prévu.

MOYENS.
1. Incompétence : l'arrêté est signé
par l'adjoint au maire, sans aucune
délégation établie, dans une matière
réservée au maire.
2. Vice de procédure : les
transporteurs concernés n'ont été
ni consultés ni informés avant la
décision.
3. Violation de la loi : les
encombrements invoqués ne sont
établis par aucun élément du dossier.

CONCLUSIONS. Annuler l'arrêté
attaqué ; mettre les frais de
l'instance à la charge de la commune.

LECTURE. Faits, moyens ordonnés,
conclusions : la structure type
d'une requête en annulation.
```

À retenir

• Le REP fait le procès d'un acte : le juge annule ou rejette, il ne réforme pas et ne condamne pas à payer.

• Pas de REP sans décision faisant grief : mesures d'ordre intérieur, actes préparatoires et simples avis sont hors de portée du recours.

• Intérêt à agir largement entendu, formes réglées par les textes, et délai de recours à respecter sous peine d'irrecevabilité.

Exercice

Dis, pour chacune de ces trois demandes fictives, si le recours pour excès de pouvoir paraît ouvert, en vérifiant la condition qui pose problème : (a) un syndicat fictif d'agents conteste une note de service fictive qui se borne à répartir les bureaux entre les services d'une même administration, sans rien changer aux droits des agents ; (b) une libraire fictive, installée devant laquelle un arrêté municipal fictif interdit désormais tout stationnement, demande l'annulation de cet arrêté qui fait chuter sa clientèle ; (c) un étudiant fictif demande l'annulation d'un projet d'arrêté fictif, encore en discussion au sein des services et non signé.

✔ Corrigé

Demande (a) : le recours n'est pas ouvert. La note de service fictive est une mesure d'ordre intérieur : elle organise la vie interne de l'administration — la répartition des bureaux — sans modifier la situation juridique des agents ni leur imposer d'obligation nouvelle envers l'extérieur ; elle ne fait donc pas grief, et le juge de l'annulation ne peut pas en connaître, sauf si la mesure déguisait en réalité une décision affectant les droits des agents, ce qui n'est pas le cas décrit. Demande (b) : le recours est ouvert. L'arrêté de stationnement est une décision faisant grief pour la libraire : il modifie concrètement sa situation en supprimant l'accès de sa clientèle ; son intérêt à agir est direct, personnel et certain — un intérêt économique suffit — et elle saisit le juge d'un acte réglementaire, ce qui est admis. Demande (c) : le recours est irrecevable. Un projet non signé n'est pas une décision : il n'a encore aucun effet juridique, c'est un acte préparatoire inséparable de la décision à venir ; il faudra attendre la signature et la publicité de l'acte définitif pour l'attaquer, dans le délai fixé par les textes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir

Ouvrir le recours ne suffit pas : encore faut-il convaincre le juge que l'acte est illégal. La doctrine classique range les illégalités invocables — les moyens, ou cas d'ouverture — en quatre familles, que l'on présente ici en commençant par la légalité externe, qui concerne l'enveloppe de l'acte. Premier cas : l'incompétence. L'auteur de l'acte n'était pas l'autorité désignée par les textes pour prendre cette décision — incompétence quant à la personne, lorsque l'acte est signé par un agent sans attribution ni délégation ; quant à la matière, lorsqu'une autorité s'arroge le domaine d'une autre ; quant au territoire ou au temps, lorsqu'elle agit hors de sa circonscription ou hors de la période de ses fonctions. L'incompétence est le vice le plus grave de la famille externe : elle touche à la répartition même des pouvoirs publics. Second cas : le vice de forme et de procédure. L'acte a été élaboré ou présenté en méconnaissant une formalité prescrite : motivation absente ou insuffisante alors que la décision devait être motivée, consultation obligatoire omise, procédure contradictoire méconnue pour une mesure de caractère sanctionnateur, mentions essentielles manquantes. Tous les vices de forme n'entraînent cependant pas l'annulation : le juge examine si la formalité protégeait une garantie pour l'administré ou si son omission a pu influencer le sens de

la décision ; l'irrégularité purement matérielle, sans conséquence, peut être écartée.

La légalité interne concerne le contenu même de la décision. Troisième cas d'ouverture : la violation de la loi, entendue largement comme la méconnaissance de toute règle supérieure — Constitution, traités, lois, règlements, principes généraux du droit. Elle se décline en trois erreurs que le corrigé type doit distinguer soigneusement. L'erreur de droit : l'administration a mal interprété la règle applicable, par exemple en appliquant à une situation un texte qui ne la vise pas. L'erreur de fait : le motif de fait invoqué n'existe pas — l'événement allégué ne s'est pas produit, le document cité est introuvable. L'erreur de qualification juridique des faits, plus subtile : les faits existent, mais ils ne relèvent pas de la catégorie juridique que l'administration leur a appliquée — tel comportement réel ne constitue pas juridiquement le trouble que le texte réprime. Dans les trois cas, c'est la conformité du contenu de l'acte au droit qui fait défaut, et le juge, qui contrôle pleinement ces erreurs, annule.

Quatrième cas, interne lui aussi mais d'une autre nature : le détournement de pouvoir. L'acte est, en apparence, régulier — autorité compétente, forme respectée, règle correctement citée — mais son auteur a utilisé le pouvoir dans un but étranger à celui pour lequel les textes le lui ont confié : favoriser un proche, nuire à un opposant, remplir les caisses de la commune par une mesure de police qui ne vise en réalité aucun trouble. Le détournement de procédure en est le cousin : l'administration emprunte une procédure prévue pour une fin afin d'atteindre un autre résultat, en contournant les garanties de la procédure normale. C'est le vice le plus difficile à établir, car le but véritable ne s'avoue pas : le requérant le démontre par un faisceau d'indices — chronologie suspecte, rupture d'égalité inexpliquée, déclarations, traitement différent de situations identiques. Lorsqu'il est prouvé, le détournement emporte l'annulation comme les autres cas. Le plaideur avisé plaide donc par ordre : moyens externes d'abord, violation de la loi ensuite, détournement de pouvoir à titre principal s'il est documenté, ou subsidiaire sinon.

L'essentiel
Quatre cas d'ouverture classent les illégalités : légalité externe — incompétence de l'auteur, vice de forme et de procédure (annulation si la formalité protégeait une garantie ou a pu influencer la décision) ; légalité interne — violation de la loi (erreurs de droit, de fait, de qualification juridique des faits) et détournement de pouvoir, but étranger à celui des textes, prouvé par un faisceau d'indices.

Exemple — Dossier fictif passé aux quatre cas d'ouverture, vice dominant argumenté

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE —
REFUS D'ÉTAL AU MARCHÉ DE ZOROKORO

Faits. Mme T., maraîchère fictive,
demande le renouvellement de son
autorisation d'étal au marché fictif.
Le refus lui est notifié par un agent
du service du marché.

Examen par les quatre cas
d'ouverture :
1. Incompétence ? L'agent signataire
n'a reçu aucune délégation pour
refuser les autorisations : vice
EXTERNE possible.
2. Vice de forme ? Le refus ne
comporte aucun motif, alors que la
décision défavorable devait être
motivée : vice EXTERNE.
3. Violation de la loi ? Les critères
publiés d'attribution donnaient la
priorité à l'ancienneté : Mme T. est
la plus ancienne candidate, écartée
sans explication : vice INTERNE.
4. Détournement de pouvoir ? L'étal a
été attribué aussitôt à un proche de
l'autorité, arrivé le dernier : des
indices sérieux montrent que le
pouvoir de refus a servi un intérêt
privé : vice INTERNE.

MOYEN DOMINANT : le détournement de
pouvoir, parce qu'il explique à lui
seul le mépris des critères publiés
et l'attribution immédiate à un
tiers ; les autres vices sont
plaidés à titre subsidiaire.
```

À retenir

• Légalité externe : incompétence et vices de forme ou de procédure — tout vice de forme n'annule pas, le juge regarde la garantie protégée et l'influence possible sur la décision.

• Violation de la loi : trois erreurs à distinguer — erreur de droit, erreur de fait, erreur de qualification juridique des faits.

• Détournement de pouvoir : le but réel est étranger au but légal ; il se prouve par un faisceau d'indices, jamais par l'aveu de l'auteur.

Exercice

Classe chacun de ces quatre vices fictifs dans le cas d'ouverture correspondant et précise s'il relève de la légalité externe ou interne : (a) un arrêté de fermeture fictif est signé par le chef de quartier, alors que la matière appartient au maire ; (b) le même arrêté poursuit, en réalité, le but d'évincer un commerçant qui avait critiqué la gestion

communale ; (c) une décision de refus fictive applique un critère que le texte régissant la matière ne prévoit pas ; (d) une sanction fictive est prononcée sans que l'agent visé ait été mis à même de présenter ses observations.

✔ Corrigé
Vice (a) : incompétence — l'auteur n'est pas l'autorité désignée par les textes pour la matière ; légalité externe, et le plus grave des vices externes, car il touche à la répartition des pouvoirs. Vice (b) : détournement de pouvoir — la mesure de police, régulière en apparence, sert en réalité une fin étrangère à l'ordre public : écarter un critique ; légalité interne, à établir par indices concordants. Vice (c) : violation de la loi, sous la forme d'une erreur de droit — l'administration a appliqué une règle qui n'est pas celle de la matière, en ajoutant une condition que le texte ne contient pas ; légalité interne. Vice (d) : vice de procédure — la procédure contradictoire, garantie essentielle avant une sanction, a été méconnue ; légalité externe, et il conduit à l'annulation car la formalité omise protégeait précisément les droits de la défense de l'agent. L'ordre de plaidoirie recommandé s'en déduit : incompétence et procédure d'abord, violation de la loi ensuite, détournement lorsqu'il est documenté. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le recours de plein contentieux

Le recours de plein contentieux — ou de pleine juridiction — est le second grand recours du contentieux administratif, et son juge est presque l'opposé de celui du REP. Là où le juge de l'annulation fait le procès d'un acte et ne peut que le faire disparaître, le juge du plein contentieux est le juge des droits subjectifs : il tranche un litige entre l'administration et un administré sur l'existence et l'étendue d'un droit. Ses pouvoirs sont étendus : il peut annuler, mais aussi réformer la décision contestée en lui substituant la sienne, reconnaître un droit que l'administration refusait, et condamner l'administration à payer des dommages et intérêts ou une somme due. Autre différence considérable : pour statuer, ce juge se place, en principe, au moment où il juge et non au seul moment de la décision — il tient compte de l'évolution de la situation du requérant et des règles intervenues, car il ne contrôle pas seulement une légalité passée, il règle un droit présent. Le plein contentieux est enfin un contentieux le plus souvent chiffré : le requérant doit évaluer ce qu'il demande, et le juge statue dans la limite de cette demande.

Ses domaines classiques couvrent la plus grande partie du contentieux quotidien. Le contentieux des contrats administratifs, d'abord : le cocontractant et l'administration y débattent de l'exécution, des pénalités, de la résiliation et des indemnités — le juge du contrat est un juge de plein contentieux. Le contentieux de la responsabilité administrative, ensuite, prolongement direct de la leçon 7 du cours DRO-L2-03 : la victime d'un dommage causé par l'action ou les ouvrages de l'administration demande réparation, et le juge évalue le préjudice et condamne s'il y a lieu. Le contentieux électoral local, également : le juge y contrôle les opérations électorales relevant de sa compétence et peut annuler une élection ou en rectifier les résultats. Le contentieux fiscal, enfin : le contribuable y conteste l'imposition elle-même et le montant mis à sa

charge, le juge pouvant décharger ou réduire l'impôt. Dans beaucoup de ces matières, une décision préalable de l'administration est exigée avant de saisir le juge : le plein contentieux se greffe souvent sur un refus — exprès ou implicite — de faire droit à une demande d'argent ou de reconnaissance de droit.

La réparation, aboutissement fréquent du plein contentieux de la responsabilité, obéit au principe déjà rencontré en responsabilité civile : la réparation intégrale du préjudice — réparer tout le dommage, mais rien que le dommage, sans enrichir ni appauvrir la victime. Le préjudice doit être certain — un dommage éventuel ou hypothétique n'est pas indemnisé, sauf la perte d'une chance sérieuse, appréciée comme un préjudice distinct —, personnel à celui qui agit, et directement causé par le fait de l'administration. L'évaluation distingue le préjudice matériel — biens détruits ou détériorés, dépenses engagées, gains manqués chiffrables — et le préjudice moral, plus délicat à chiffrer, que le juge apprécie souverainement sans barème dicté par ce cours. Les sommes allouées peuvent être assorties, selon les textes, d'intérêts destinés à compenser le retard du paiement. Toute la difficulté pratique tient à la preuve et au chiffrage : devis, factures, expertises et documents comparables transforment une réclamation en demande jugeable — l'exemple qui suit montre cette mécanique sur un dossier fictif complet.

L'essentiel
Le plein contentieux est le procès d'un droit subjectif : son juge, statuant au vu de la situation au jour du jugement, peut annuler, réformer, reconnaître un droit et condamner l'administration à payer. Domaines classiques : contrats administratifs, responsabilité administrative, élections locales, fiscalité. La réparation y est intégrale — tout le préjudice certain, personnel et direct, mais rien au-delà — et la demande doit être chiffrée et prouvée.

Exemple — Dossier fictif de plein contentieux : l'entrepôt municipal inondé, demande chiffrée

```
DOSSIER FICTIF DE PLEIN CONTENTIEUX —
ENTREPÔT MUNICIPAL DE ZOROKORO

Faits. M. D., commerçant fictif,
stocke des marchandises dans un
entrepôt géré par la commune fictive.
Une infiltration d'eau, signalée à
deux reprises au service sans
réparation, détériore le stock
entreposé.

Demande (données d'exercice) :
- remplacement des marchandises
perdues, selon devis fictif : 850 000
- perte d'exploitation pendant la
remise en état, évaluée à 6 unités
de perte chiffrées à 50 000
chacune : 6 x 50 000 = 300 000
- TOTAL DEMANDÉ :
850 000 + 300 000 = 1 150 000

Analyse.
- Faute de service : défaut
d'entretien malgré les
signalements répétés.
- Préjudice certain, chiffré par le
devis et par la perte calculée.
- Lien de causalité direct entre la
fuite et le dommage.
- Pouvoirs du juge : il peut
condamner la commune à payer tout
ou partie de la somme, après
expertise s'il l'estime utile.

LECTURE. Le plein contentieux ne se
borne pas à annuler : il fait
reconnaître un droit et chiffre la
réparation demandée.
```

À retenir

• Juge du plein contentieux : pouvoirs complets — annuler, réformer, reconnaître un droit, condamner à payer ; il statue au vu de la situation au jour du jugement.

• Domaines classiques : contrats administratifs, responsabilité, élections locales, fiscalité — souvent précédés d'une décision préalable de l'administration.

• Réparation intégrale d'un préjudice certain, personnel et direct ; la demande doit être chiffrée et étayée par des pièces.

Exercice

Pour chacune de ces trois demandes fictives, dis si elle relève du recours pour excès de pouvoir ou du plein contentieux, et justifie par les pouvoirs du juge saisi : (a) une association fictive demande la seule annulation d'un règlement municipal fictif qu'elle juge contraire aux textes supérieurs ; (b) un entrepreneur fictif demande la

condamnation d'une commune fictive au paiement des travaux supplémentaires qu'il a exécutés dans le cadre de leur contrat et du remboursement de pénalités qu'il conteste ; (c) un contribuable fictif demande au juge de réduire le montant de l'imposition mise à sa charge, qu'il estime calculée sur une base erronée.

✔ Corrigé
Demande (a) : recours pour excès de pouvoir. L'association ne réclame ni argent ni reconnaissance d'un droit propre : elle dénonce l'illégalité d'un règlement et demande sa disparition, qui profitera à tous ; le juge n'aura qu'un choix binaire, annuler ou rejeter — c'est la signature du REP. Demande (b) : plein contentieux contractuel. Le litige porte sur les droits que l'entrepreneur tire de son contrat — paiement de travaux, contestation de pénalités ; le juge devra examiner l'exécution, éventuellement réformer les pénalités et condamner la commune à payer : ces pouvoirs dépassent la seule annulation et caractérisent la pleine juridiction. Demande (c) : plein contentieux fiscal. Le contribuable ne conteste pas seulement la légalité abstraite d'un acte : il demande au juge de fixer lui-même le montant juste de son imposition, en réduisant celui qui lui est réclamé ; substituer son évaluation à celle de l'administration est un pouvoir de réformation typique du juge du plein contentieux. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les référés administratifs

Le contentieux au fond prend du temps : instruction écrite, échanges de mémoires, audience. Or le cours DRO-L2-03 a exposé le privilège du préalable : la décision administrative s'exécute immédiatement, et le recours formé contre elle ne la suspend pas, en principe. Entre la décision et le jugement, le mal peut donc être fait et devenir irréversible — un bâtiment démoli ne se reconstruit pas par un jugement, un commerce fermé durablement ne rouvre pas toujours. Les référés administratifs répondent à ce problème : ce sont des procédures rapides par lesquelles un juge spécialisé, le juge des référés, prend une décision provisoire, une ordonnance, qui protège le requérant en attendant le jugement au fond. Provisoire est le mot clef : l'ordonnance de référé ne tranche pas définitivement le litige, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond, et elle peut être remise en cause par la décision définitive. Mais sans elle, le procès au fond arriverait souvent trop tard pour être utile.

La doctrine et les textes distinguent trois grandes fonctions de référé, qu'il faut savoir associer à chaque situation. Le référé-suspension, d'abord : saisi en parallèle d'un recours en annulation au fond, le juge peut suspendre l'exécution de la décision attaquée si deux conditions sont réunies — l'urgence, c'est-à-dire un préjudice suffisamment grave et immédiat si l'exécution se poursuit, et l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le doute sérieux n'est pas la certitude d'illégalité : c'est le seuil d'une procédure rapide qui n'examine le dossier que sommairement. Le référé-liberté, ensuite : lorsqu'une personne publique porte à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté ; la gravité et l'illégalité manifeste tiennent lieu de filtre, la

liberté fondamentale d'objet protégé — liberté de réunion, d'aller et venir, de commercer, inviolabilité du domicile, selon les cas. Le référé-provision et les mesures utiles, enfin : le juge peut accorder au créancier une avance — une provision — sur une somme que l'administration lui doit, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ou ordonner une mesure conservatoire utile, comme la constatation d'un état de fait avant qu'il ne disparaisse.

La procédure de référé a ses caractères propres, déduits de sa fonction : elle est accélérée et fait une place plus large à l'oralité et à l'audience que le procès au fond ; l'urgence y est appréciée concrètement par le juge, au vu des circonstances de chaque espèce — imminence du dommage, gravité de ses effets, possibilité ou non de le réparer plus tard. Elle suppose enfin la lucidité du demandeur : le référé n'est ni un procès au fond raccourci, ni un moyen de pression ; une demande sans urgence réelle ou sans moyen sérieux est rejetée, parfois rapidement, et l'énergie du plaideur se reporte alors sur le fond. Articuler les deux voies est un savoir-faire : le référé protège le présent, le recours au fond décide de l'avenir. L'exemple qui suit construit une demande de référé-suspension complète, dans laquelle chaque condition est plaidée à partir des faits, sans qu'aucun délai ne soit affirmé — la rapidité du référé est un caractère de la procédure, pas un chiffre que ce cours énoncerait.

L'essentiel
Les référés sont des procédures rapides et provisoires qui protègent le requérant en attendant le jugement au fond, nécessaire parce que le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. Trois fonctions : suspendre une décision (urgence et doute sérieux sur sa légalité), sauvegarder une liberté fondamentale gravement et manifestement méconnue, accorder une provision lorsque l'obligation de l'administration n'est pas sérieusement contestable — l'urgence étant appréciée concrètement par le juge.

Exemple — Demande fictive de référé-suspension : le kiosque de Mme B.

```
DEMANDE FICTIVE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION
KIOSQUE DE MME B. (EXERCICE)

Faits. Mme B., commerçante fictive,
exploite un kiosque sur une place de
la commune fictive de Zorokoro. Un
arrêté fictif ordonne la démolition
du kiosque ; le service annonce le
début des travaux dès le lendemain
de la notification. Mme B. a formé,
en parallèle, un recours en
annulation contre l'arrêté.

Urgence. La démolition est imminente
et ses effets irréversibles : le
fonds de commerce disparaîtrait
avant que le juge du fond ait pu
statuer ; une indemnité ultérieure
ne reconstituerait ni la clientèle
ni l'emplacement.

Moyen sérieux. L'arrêté attaqué ne
comporte aucun motif, alors que la
décision défavorable devait être
motivée : il existe, en l'état du
dossier, un doute sérieux sur sa
légalité.

Conclusions. Suspendre l'exécution
de l'arrêté jusqu'à la décision du
juge du fond.

LECTURE. Deux conditions plaidées
à partir des faits : urgence et
doute sérieux. L'ordonnance de
référé est provisoire et ne
préjuge pas du fond.
```

À retenir

- Le référé décide provisoirement et vite ; le recours au fond décide définitivement — les deux voies sont complémentaires, jamais interchangeables.
- Référé-suspension : deux conditions cumulatives — urgence et moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
- Référé-liberté (atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) et référé-provision (obligation non sérieusement contestable) complètent la palette d'urgence.

Exercice

Associe chacune de ces trois situations fictives au référé adapté, et justifie en énonçant ses conditions : (a) les services communaux fictifs annoncent l'abattage imminent d'arbres d'alignement fictifs en exécution d'un arrêté dont la légalité est sérieusement discutable, un recours en annulation étant formé ; (b) un arrêté fictif

interdit, de façon générale, à une association fictive de tenir sa réunion statutaire dans la salle qu'elle avait régulièrement réservée, sans qu'aucun trouble précis soit allégué ; (c) une commune fictive reconnaît devoir à un fournisseur fictif le prix de livraisons effectuées et réceptionnées, mais le paiement tarde et le fournisseur, en difficulté, demande une avance sur cette créance.

✔ Corrigé
Situation (a) : référé-suspension. L'exécution de l'arrêté est imminente et ses effets irréversibles — des arbres abattus ne repoussent pas à l'échelle du litige —, ce qui caractérise l'urgence ; le doute sérieux sur la légalité est allégué et le recours en annulation au fond est formé, comme l'exige la logique de ce référé, qui suspend en attendant le juge du fond. Situation (b) : référé-liberté. La liberté de réunion est une liberté fondamentale ; l'interdiction générale, prise sans trouble précis allégué, paraît constituer une atteinte grave et manifestement illégale ; le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté, sans attendre le fond. Situation (c) : référé-provision. La créance du fournisseur repose sur des livraisons effectuées, réceptionnées et reconnues dues : l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui ouvre l'avance demandée, le solde éventuel relevant du juge du fond. Dans les trois cas, la mesure obtenue reste provisoire : c'est le jugement au fond qui tranchera définitivement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La procédure devant le juge administratif

La procédure administrative contentieuse est d'abord une procédure écrite. Elle s'ouvre par une requête, document par lequel le requérant saisit la juridiction : identification des parties, exposé des faits, moyens de droit invoqués, conclusions — ce qui est demandé au juge — et pièces justificatives, dont la décision attaquée lorsqu'il en existe une. La requête est enregistrée au greffe de la juridiction, qui la transmet à l'administration défenderesse ; celle-ci répond par un mémoire en défense, auquel le requérant peut répliquer ; l'échange se poursuit, sous le contrôle du juge, jusqu'à ce que le dossier soit complet. L'écrit domine parce qu'il stabilise le débat : chaque partie connaît les arguments et les pièces de l'autre et peut y répondre précisément. L'audience, lorsqu'elle a lieu, ne rouvre pas le dossier : elle le présente et permet les dernières observations orales. Cette primauté de l'écrit a une conséquence pratique majeure pour l'étudiant comme pour le plaideur : un procès administratif se gagne d'abord à la rédaction — faits datés et ordonnés, moyens classés, pièces numérotées et jointes.

L'instruction de l'affaire est dirigée par le juge : la procédure est dite inquisitoire. Contrairement au procès privé classique, où les parties maîtrisent la marche de l'instance, c'est ici un magistrat de la juridiction — le rapporteur du dossier — qui veille à sa mise en état : il demande aux parties les pièces et explications utiles, fixe le rythme des échanges, propose les mesures d'instruction nécessaires. Ces mesures donnent au juge des pouvoirs réels d'investigation : réclamer à l'administration la

communication du dossier complet de la décision contestée — pièce maîtresse, car l'administration détient la plupart des preuves —, ordonner une expertise lorsqu'une question technique divise les parties, ou faire procéder à une vérification sur place. Deux principes encadrent cette instruction. Son secret relatif : le dossier n'est pas public pendant l'instruction, ce qui protège l'enquête du juge. Et le principe du contradictoire, qui en est la limite infranchissable : aucune pièce, aucun argument ne peut fonder le jugement s'il n'a pas été porté à la connaissance de la partie adverse, qui doit avoir été mise à même d'y répondre. Un jugement fondé sur un document non communiqué est un jugement vicieux, quelle que soit la force du document.

L'affaire instruite vient à l'audience, en principe publique : le dossier y est présenté, les parties ou leurs conseils peuvent développer leurs observations, puis l'affaire est mise en délibéré — les juges délibèrent en secret et seuls. Le jugement qui en résulte est un document construit : il rappelle les faits et la procédure, expose les motifs — les raisons de fait et de droit qui fondent la solution — et énonce le dispositif, la décision elle-même : rejet, annulation, condamnation, avec ses conséquences. Il est notifié aux parties. Par la notification, il acquiert l'autorité de la chose jugée : ce qui a été tranché ne peut plus être remis en cause entre les mêmes parties sur le même objet, sauf l'exercice des voies de recours prévues par les textes — appel lorsqu'il est ouvert, pourvoi en cassation pour violation du droit, recours exceptionnels en des cas très particuliers. La leçon suivante abordera le point faible historique du système : une fois le jugement rendu et devenu définitif, encore faut-il que l'administration l'exécute.

L'essentiel
La procédure est écrite — requête, mémoires en défense et en réplique — et inquisitoire : un magistrat rapporteur dirige l'instruction, peut exiger la communication du dossier administratif et ordonner des mesures d'investigation. Le principe du contradictoire borne ce pouvoir : rien ne peut fonder le jugement sans avoir été communiqué à la partie adverse. L'audience est en principe publique, le délibéré secret, et le jugement — faits, motifs, dispositif — vaut chose jugée une fois les voies de recours épuisées.

Exemple — Chronologie fictive d'un procès administratif (étapes relatives, exercice)

```
CHRONOLOGIE FICTIVE D'UN PROCÈS
ADMINISTRATIF (EXERCICE)

Semaine 1 — Dépôt de la requête au
greffe de la juridiction saisie ;
enregistrement du dossier et
ouverture de l'instruction.

Semaine 2 — Transmission de la
requête à l'administration
défenderesse, invitée à produire
son mémoire en défense et le dossier
de la décision contestée.

Semaines suivantes — Échange des
mémoires : mémoire en défense de
l'administration, réplique du
requérant, dernière réponse
éventuelle ; le rapporteur peut
demander des pièces complémentaires
et proposer une mesure d'instruction.

Puis — Clôture de l'instruction :
plus aucune pièce nouvelle n'est
admise, sauf décision contraire
du juge.

Audience — Présentation du dossier
et observations des parties ;
l'affaire est mise en délibéré.

Jugement — Décision motivée,
notifiée aux parties : rejet,
annulation ou condamnation selon
le recours formé.

NOTE. Rythme purement illustratif :
la durée réelle de chaque étape est
fixée par les textes et par le rôle
de la juridiction ; ce cours ne
l'affirme sous aucune forme.
```

À retenir

- Procédure écrite : la requête et les mémoires structurent le débat ; un procès administratif se prépare d'abord à la rédaction.
- Instruction inquisitoire dirigée par un rapporteur, bornée par le principe du contradictoire : toute pièce utilisée doit avoir été communiquée à l'adversaire.
- Jugement = faits, motifs, dispositif ; notifié, il vaut chose jugée, sous réserve des voies de recours prévues par les textes.

Exercice

Ce récit procédural fictif contient trois erreurs. Identifie chacune d'elles et le principe qu'elle viole : « Le juge fictif a fondé sa décision sur un rapport d'inspection versé au

dossier par l'administration après la clôture, que le requérant n'a jamais pu consulter. Pour gagner du temps, le rapporteur fictif a dispensé l'administration de produire tout mémoire et a jugé sur la seule requête. Le jugement fictif, enfin, se borne à annoncer que la demande est rejetée, sans indiquer aucune raison de fait ou de droit. »

✔ Corrigé
Première erreur : le jugement repose sur une pièce non communiquée au requérant, produite de surcroît après la clôture de l'instruction. C'est une violation du principe du contradictoire : toute pièce susceptible de fonder la décision doit avoir été portée à la connaissance de la partie adverse, mise à même de la discuter ; à défaut, le jugement est vicieux, quelle que soit la valeur du rapport. Deuxième erreur : dispenser l'administration de toute défense revient à supprimer l'échange contradictoire et à priver le juge lui-même des éléments du dossier administratif, que l'instruction inquisitoire lui donne pourtant le pouvoir d'exiger ; la célérité ne justifie pas de juger sur une parole unique. Troisième erreur : un jugement sans motifs méconnaît l'obligation de motivation des décisions de justice ; les motifs ne sont pas un ornement, ils permettent aux parties de comprendre la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement une voie de recours sur le point de droit contesté. Les trois erreurs illustrent les trois piliers de la leçon : communication des pièces, échange contradictoire, jugement motivé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'exécution des décisions de justice administrative

Un jugement qui condamne ou annule ne vaut que s'il est suivi d'effets. Or, contre l'administration, l'exécution présente une difficulté classique que ce cours doit regarder en face : le créancier d'un jugement ne peut pas saisir les biens publics comme il saisirait ceux d'un particulier. Les fonds et les biens des personnes publiques sont traditionnellement protégés contre les voies d'exécution forcée ordinaires — ils sont affectés à des missions de service public dont la continuité ne saurait dépendre d'une saisie. Il en résulte un paradoxe historique du contentieux administratif : le particulier gagne son procès contre l'administration, puis dépend, pour être payé ou rétabli dans ses droits, de l'exécution volontaire de son adversaire. L'autorité de la chose jugée commande pourtant l'exécution : la décision définitive s'impose à l'administration comme à tout justiciable, et son inexécution prolongée n'est pas un simple retard — elle est elle-même illégale et peut engager la responsabilité de la personne publique et ouvrir de nouveaux recours.

Le droit du contentieux a donc construit des mécanismes d'incitation et de contrainte adaptés. Le premier est l'injonction : le juge peut, dans sa décision ou à l'occasion de son exécution, enjoindre à l'administration de prendre une mesure déterminée — réexaminer une demande en tirant les conséquences de l'annulation, rétablir un agent dans ses droits, délivrer un document indûment refusé — ou de s'abstenir d'un comportement condamné. Le second est l'astreinte : l'injonction peut être assortie d'une somme due pour chaque période de retard constatée, qui s'accumule jusqu'à l'exécution complète et fait ainsi peser sur l'inertie un coût croissant ; son montant

relève du pouvoir du juge, et ce cours n'en affirme aucun, pas plus qu'il n'énonce la périodicité que les textes peuvent prévoir. Le troisième mécanisme est budgétaire, et il est décisif en pratique : une condamnation pécuniaire ne se paie pas sur la caisse du service condamné, elle suit le circuit de la dépense publique — inscription de la dépense, ordonnancement par l'autorité compétente, paiement par le comptable public. Ce circuit, qui distingue l'ordonnateur, qui décide la dépense, du comptable, qui la paie, protège les deniers publics ; mais il suppose une volonté institutionnelle : quelqu'un doit inscrire, ordonner et transmettre, et c'est souvent là, plus que dans le droit, que l'exécution se joue.

Le requérant victorieux n'est donc pas désarmé, mais il doit être méthodique. La première étape est la demande d'exécution volontaire : transmettre la décision définitive à l'autorité compétente, en conserver la preuve, et énoncer précisément ce qui est attendu — paiement d'une somme, retrait d'un acte maintenu à tort, réexamen d'un dossier. La deuxième étape, si le silence ou le refus s'installe, est le retour devant le juge : selon les textes, le juge qui a statué, ou le juge de l'exécution, peut être saisi pour prescrire les mesures nécessaires, prononcer une injonction assortie d'une astreinte, ou constater l'inexécution. La troisième étape est la conséquence de l'annulation elle-même, trop souvent oubliée : annuler une décision ne restaure pas toujours automatiquement la situation antérieure ; l'administration doit activement tirer les conséquences du jugement — reconstituer une carrière, réviser une situation, réexaminer une demande — et le requérant peut exiger qu'elle le fasse. L'exécution est ainsi la continuation du procès par d'autres moyens : c'est là que la théorie de l'État de droit rencontre la pratique des services.

L'essentiel
L'exécution forcée ordinaire ne s'applique pas aux personnes publiques, protégées par l'affectation de leurs biens aux missions de service ; mais la chose jugée s'impose à l'administration, dont l'inexécution prolongée est illégale. Trois mécanismes la servent : l'injonction du juge, l'astreinte qui fait croître le coût du retard, et le circuit budgétaire de la dépense — inscription, ordonnancement par l'ordonnateur, paiement par le comptable public.

Exemple — Scénario fictif d'exécution : l'indemnité de M. D. (dossier de la leçon 4)

```
SCÉNARIO FICTIF D'EXÉCUTION —
L'INDEMNITÉ DE M. D. (EXERCICE)

Point de départ. Le jugement fictif
de la leçon 4 condamne la commune
fictive de Zorokoro à payer
1 150 000 à M. D., commerçant fictif,
pour la détérioration de son stock
dans l'entrepôt municipal. La
décision est définitive.

Étape 1 — Relance. Le conseil de
M. D. transmet la décision au maire
fictif et demande son exécution
volontaire, en conservant la preuve
de cette transmission.

Étape 2 — Silence. Le temps passe
sans paiement : le service financier
répond qu'aucun crédit n'aurait été
prévu pour cette dépense.

Étape 3 — Retour devant le juge.
M. D. saisit le juge administratif
pour faire ordonner l'exécution
de la décision définitive.

Étape 4 — Injonction. Le juge enjoint
à la commune de payer et assortit
l'injonction d'une astreinte : une
somme due pour chaque période de
retard, jusqu'à exécution complète.

Étape 5 — Ordonnancement. La dépense
est inscrite, l'ordonnateur communal
ordonne le paiement, et le comptable
public paie enfin le créancier.

LECTURE. Contre l'administration,
l'exécution passe par la décision
du juge et par le circuit
budgétaire, non par la saisie
forcée ordinaire.
```

À retenir

• Chose jugée : la décision définitive s'impose à l'administration ; son inexécution prolongée est illégale, pas seulement regrettable.

• Injonction et astreinte : le juge peut ordonner la mesure d'exécution et faire croître le coût du retard jusqu'à exécution complète.

• Le paiement suit le circuit de la dépense publique : inscription, ordonnancement par l'ordonnateur, paiement par le comptable.

Exercice

Une décision fictive et définitive annule la sanction disciplinaire infligée à un agent communal fictif, au motif que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée. L'administration fictive se borne à ranger le jugement au dossier de l'agent, sans rien changer à sa situation : l'agent reste écarté de son poste et sa rémunération réduite demeure appliquée. Explique pourquoi cette attitude méconnaît l'autorité de la chose jugée, énonce les conséquences concrètes que l'administration doit tirer de l'annulation, et indique les moyens dont dispose l'agent si l'inertie persiste.

✔ Corrigé
L'annulation prononcée par le juge fait disparaître la sanction rétroactivement, comme si elle n'avait jamais existé : maintenir l'agent écarté de son poste et sa rémunération réduite, c'est continuer d'appliquer un acte juridiquement inexistant. L'administration méconnaît donc l'autorité de la chose jugée ; son inertie est une illégalité nouvelle, distincte de celle de la sanction initiale. Les conséquences à tirer sont actives, et non de simple classement : rétablir l'agent dans son poste et dans ses droits, régulariser sa situation administrative et financière comme si la sanction n'avait pas été prise — reconstitution de la carrière —, et, si une nouvelle sanction était envisagée, reprendre la procédure régulièrement, dans le respect du contradictoire, plutôt que de faire revivre la décision annulée. Si l'inertie persiste, l'agent peut saisir à nouveau le juge pour faire prescrire l'exécution : injonction de tirer les conséquences de l'annulation dans un sens déterminé et, si les textes le permettent, astreinte destinée à vaincre la mauvaise volonté par le coût croissant du retard ; l'inexécution peut en outre engager la responsabilité de la personne publique pour le préjudice nouveau qu'elle cause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les recours gracieux et hiérarchiques : recours administratifs préalables

Avant le juge, il y a l'administration elle-même. Les recours administratifs sont des demandes adressées à l'administration pour qu'elle revienne sur une décision : on distingue, selon le destinataire, le recours gracieux, porté devant l'auteur même de la décision — on lui demande, gracieusement au sens étymologique, de la retirer, de la modifier ou de réexaminer le dossier —, et le recours hiérarchique, porté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur, qui dispose, en vertu de son pouvoir hiérarchique étudié au cours DRO-L2-03, du pouvoir d'annuler ou de réformer les actes de ses subordonnés. À ces deux figures classiques s'ajoute, pour les collectivités et organismes contrôlés, le recours porté devant l'autorité de tutelle dans le champ de son contrôle. Ces recours sont simples de forme : une lettre exposant les faits, les griefs et la demande, accompagnée des pièces utiles, sans le formalisme de la requête juridictionnelle ; ils sont, le plus souvent, libres et gratuits. Leur logique est celle de l'autocorrection : beaucoup de décisions contestées reposent sur une erreur matérielle, un dossier incomplet ou un malentendu, qu'un réexamen bien instruit suffit à réparer, plus vite et à moindre coût qu'un procès.

Leurs effets juridiques méritent une attention précise, car ils s'articulent avec le procès. Le premier effet concerne le délai du recours juridictionnel : le délai fixé par les

textes pour saisir le juge ne court pas indéfiniment pendant que l'administration réexamine ; en principe classique, le recours administratif formé dans le délai ouvert contre la décision fait courir un nouveau délai pour saisir le juge à compter de la réponse de l'administration — ce mécanisme de prorogation est nommé ici sans en mesurer la durée, que seuls les textes fixent. Le second effet concerne la réponse elle-même : l'administration peut faire droit à la demande — la décision nouvelle se substitue à l'ancienne et le litige s'éteint — ou la rejeter expressément par une nouvelle décision, elle-même attaquable devant le juge. Elle peut enfin garder le silence : à l'issue du délai fixé par les textes, ce silence vaut décision implicite de rejet, fiction juridique essentielle, car elle donne au requérant une décision à attaquer et fait courir le délai du recours au juge. Sans cette fiction, l'administration pourrait bloquer tout procès par sa seule inertie.

Dans certaines matières, enfin, le recours administratif n'est pas une simple faculté : il est un préalable obligatoire, condition de recevabilité du recours juridictionnel — le juge, saisi directement, déclarerait la demande irrecevable faute pour le requérant d'avoir d'abord demandé à l'administration de se corriger. L'étudiant doit donc toujours vérifier, dans les textes de la matière, si un recours administratif préalable est exigé. Au-delà des matières obligatoires, le choix de passer par l'administration avant le juge est stratégique : avantages réels — rapidité possible, dialogue, correction d'erreurs que le juge ne pourrait pas réparer lui-même, conservation de relations utiles avec le service — et limite évidente — c'est l'administration qui juge d'abord sa propre décision, sans l'indépendance du juge. La pratique recommande donc une discipline : écrire précisément, dater, joindre les pièces, conserver la preuve du dépôt du recours, et surveiller en parallèle le délai du recours juridictionnel, car un préalable mal géré peut faire perdre la voie du juge qu'il prétendait préparer.

L'essentiel
Les recours administratifs demandent à l'administration de corriger elle-même sa décision : recours gracieux devant son auteur, recours hiérarchique devant son supérieur, recours de tutelle dans le champ du contrôle. Formés dans le délai du recours au juge, ils font courir un nouveau délai à compter de la réponse ; le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet, attaquable à son tour. Dans certaines matières, ce préalable est obligatoire et conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.

Exemple — Lettre fictive de recours gracieux complète (document d'exercice, à adapter)

```
DOCUMENT D'EXERCICE — RECOURS
GRACIEUX FICTIF (À ADAPTER)

Mme T., maraîchère fictive
Marché de Zorokoro (lieu fictif)

À Monsieur le maire de la commune
fictive de Zorokoro

Objet : recours gracieux contre le
refus de renouvellement de mon
autorisation d'étal au marché

Monsieur le Maire,
Par décision qui m'a été notifiée,
le renouvellement de mon autorisation
d'étal m'a été refusé, sans qu'aucun
motif me soit indiqué.
Je conteste respectueusement cette
décision : les critères publiés
d'attribution réservent la priorité
à l'ancienneté, et je suis la plus
ancienne commerçante de mon allée.
Le refus émane en outre d'un agent
du service du marché, dont la
compétence pour le prononcer ne
m'apparaît pas établie.
Je vous demande de bien vouloir
retirer cette décision et faire
réexaminer ma demande selon les
critères publiés.
Je joins la copie de la décision
contestée et celles de mes anciennes
autorisations.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l'expression de ma considération
distinguée. (Signature simulée)

LECTURE. Destinataire : l'auteur
même de la décision ; ton ferme et
respectueux ; pièces jointes ; dépôt
prouvé et délai du recours
juridictionnel surveillé en parallèle.
```

À retenir

• Gracieux = devant l'auteur de la décision ; hiérarchique = devant son supérieur ; les deux demandent à l'administration de se corriger elle-même.

• Le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet : il donne une décision à attaquer et fait courir le délai du juge.

• Recours administratif préalable parfois obligatoire : toujours vérifier les textes de la matière, prouver le dépôt et surveiller le délai juridictionnel en parallèle.

Exercice

Pour chacune de ces trois démarches fictives, dis s'il s'agit d'un recours gracieux ou hiérarchique, et précise l'effet attendu sur la suite du litige : (a) un enseignant fictif demande au directeur fictif qui a prononcé sa mutation de bien vouloir la rapporter, le directeur disposant du pouvoir de retirer son propre acte ; (b) le même enseignant s'adresse au supérieur du directeur, en lui demandant d'annuler la mutation prise par son subordonné ; (c) dans les deux cas, l'administration saisie ne répond pas : que vaut ce silence pour la suite, et que doit faire le requérant pour préserver son accès au juge ?

✔ Corrigé
Démarche (a) : recours gracieux — la demande est adressée à l'auteur même de la décision, qui peut la retirer, la modifier ou la confirmer ; si le directeur fait droit à la demande, le litige s'éteint sans procès. Démarche (b) : recours hiérarchique — la demande est adressée au supérieur de l'auteur, qui use de son pouvoir hiérarchique pour annuler ou réformer l'acte de son subordonné ; elle suppose l'existence d'un lien hiérarchique, absent, par exemple, entre un maire et un préfet hors tutelle — distinction déjà rencontrée au cours DRO-L2-03. Question (c) : le silence gardé par l'administration vaut, à l'issue du délai fixé par les textes, décision implicite de rejet ; le requérant dispose alors d'une décision à attaquer et le délai du recours juridictionnel court contre cette décision implicite. Sa discipline doit donc être double : conserver la preuve datée du dépôt de son recours administratif — c'est elle qui permet de calculer le point de départ des délais — et saisir le juge dans le délai ouvert par la naissance de la décision implicite, sans attendre une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — L'autorisation de stationnement retirée : du recours gracieux au référé-suspension

M. G., transporteur fictif de la commune fictive de Zorokoro, bénéficiait d'une autorisation de stationnement de ses charrettes sur la place latérale du marché fictif, où il charge chaque matin les marchandises des commerçants. Un arrêté fictif du maire de Zorokoro retire toutes les autorisations de stationnement sur cette place, au motif général d'encombrements constatés aux abords du marché. L'arrêté est signé par l'adjoint au maire, sans qu'aucune délégation soit établie ; il ne précise ni les faits d'encombrement reprochés, ni la date à laquelle le retrait prend effet, mais les services annoncent aux transporteurs qu'ils devront avoir quitté la place dès le lendemain. M. G. veut agir vite et bien. Travail demandé : 1) Indique le recours administratif qu'il peut former immédiatement, son destinataire, son contenu utile et ce qu'il doit surveiller en parallèle. 2) Construis le recours pour excès de pouvoir : vérifie ses conditions d'ouverture, puis classe les moyens disponibles parmi les cas d'ouverture. 3) Explique si un référé-suspension est pertinent et plaide ses deux conditions à partir des faits.

✔ Corrigé du TD 1
1) Recours administratif immédiat. M. G. peut former un recours gracieux devant le maire de Zorokoro, auteur de la décision — l'arrêté est signé par son adjoint, mais l'autorité de la décision est le maire —, pour lui demander le retrait de l'arrêté ou, à tout le moins, le réexamen du dossier : la lettre expose son activité, l'absence de solution de remplacement pour les transporteurs et les irrégularités apparentes de l'acte ; il peut, alternativement ou cumulativement selon les textes, saisir le supérieur hiérarchique s'il en existe un pour cette autorité. Deux disciplines s'imposent en parallèle : conserver la preuve datée du dépôt du recours, et surveiller le délai du recours juridictionnel fixé par les textes — le recours administratif formé dans ce délai fait courir un nouveau délai de saisine du juge à compter de la réponse, expresse ou implicite. 2) Recours pour excès de pouvoir. Conditions : l'arrêté est une décision faisant grief — il supprime une autorisation dont M. G. tirait l'usage de la place ; son intérêt à agir est direct, personnel et certain — son activité de transporteur en dépend immédiatement ; la saisine devra respecter les formes et le délai réglés par les textes. Moyens, dans l'ordre de plaidoirie : incompétence d'abord — l'arrêté est signé par l'adjoint au maire sans délégation établie, dans une matière qui n'est pas la sienne ; vice de forme ensuite — l'absence de précision des faits d'encombrement et de la date d'effet prive les intéressés d'une motivation permettant de contester utilement une décision défavorable ; violation de la loi à titre principal sur le fond — les encombrements invoqués ne sont étayés par aucun élément, ce qui peut caractériser une erreur de fait, et le retrait brutal sans mesure transitoire méconnaît l'exigence de proportion entre le trouble et la mesure ; le détournement de pouvoir n'est pas allégué, aucun indice de but étranger n'étant donné — il ne faut jamais plaider ce moyen sans faisceau d'indices. 3) Référé-suspension. Il est pertinent : l'exécution annoncée dès le lendemain rend le recours au fond inopérant à protéger la situation, et un recours en annulation doit être formé en parallèle. L'urgence se plaide sur l'imminence du départ forcé et la perte immédiate de l'outil de travail et de la clientèle des commerçants desservis. Le doute sérieux se plaide sur les moyens externes déjà identifiés — incompétence du signataire et défaut de motivation — qui, en l'état sommaire de l'instruction de référé, suffisent à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. La suspension obtenue ne déciderait rien au fond : elle gèlerait l'exécution jusqu'au jugement d'annulation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — La réserve communale inondée : un dossier complet de plein contentieux

La commune fictive de Zorokoro exploite, dans une réserve communale fictive, des casiers de stockage loués aux artisans du quartier des forgerons fictif. Une canalisation d'eau communale, vétuste et signalée à plusieurs reprises par les usagers au service technique fictif, éclate pendant une nuit de forte pluie et inonde la réserve. L'atelier de M. F., forgeron fictif, y perd des marchandises entreposées et voit son activité arrêtée. Un état des lieux contradictoire et un devis d'un réparateur indépendant fictif évaluent le remplacement des marchandises perdues à 640 000, et la perte d'exploitation pendant la remise en état à trois unités mensuelles de marge habituelle, chiffrées à 120 000 chacune (données d'exercice). M. F. avait d'abord écrit au maire fictif pour

demander réparation ; la commune n'a jamais répondu. Travail demandé : qualifie le recours ouvert à M. F., explique le rôle du silence gardé par la commune, construis l'analyse complète du fond (fondement de responsabilité, conditions), chiffre la demande totale en la vérifiant, et énonce les pouvoirs du juge saisi.

✔ Corrigé du TD 2
Qualification. M. F. demande la réparation d'un préjudice et la condamnation de la commune à payer : il ne s'agit pas de faire disparaître un acte, mais de faire reconnaître un droit à réparation — le recours est un recours de plein contentieux, en sa branche responsabilité administrative. Rôle du silence communal. La demande écrite de M. F. au maire constituait la réclamation préalable ; le silence gardé par l'administration vaut, à l'issue du délai fixé par les textes, décision implicite de rejet, qui ouvre et délimite le litige : le juge est saisi du refus de réparer, et le délai du recours juridictionnel court à compter de la naissance de cette décision implicite — mécanisme protecteur, car sans lui, l'inertie communale bloquerait tout procès. Analyse du fond. Le fondement est la faute de service, au sens de la leçon 7 du cours DRO-L2-03 : le service technique, informé à plusieurs reprises de la vétusté de la canalisation, n'a ni réparé ni remplacé l'ouvrage ; ce défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, prolongé malgré les alertes, caractérise un mauvais fonctionnement du service. Les autres conditions sont réunies : un dommage certain et directement causé par l'éclatement de la canalisation communale — l'état des lieux contradictoire établit la réalité et l'étendue des pertes, à l'abri d'une contestation ultérieure sur les faits ; un préjudice personnel au commerçant locataire du casier. Chiffrage, vérifié pas à pas : remplacement des marchandises, 640 000 ; perte d'exploitation, trois unités à 120 000, soit 3 x 120 000 = 360 000 ; total demandé : 640 000 + 360 000 = 1 000 000 — données fictives d'exercice, dont le juge pourra ordonner la vérification par expertise. Pouvoirs du juge. Juge du plein contentieux, il ne se borne pas à annuler : il apprécie la responsabilité, fixe lui-même le montant de la réparation dans la limite de la demande, peut ordonner une expertise pour contrôler les chiffres allégués, et condamne la commune au paiement de tout ou partie de la somme. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer le dossier complet d'un refus fictif de permis : gracieux, requête, chiffrage et choix du référé

Situation d'exercice. Mme R., artisan fictive, sollicite auprès de la commune fictive de Zorokoro un permis de construire un petit atelier sur un terrain dont elle justifie de la jouissance. La décision de refus, signée par le maire fictif, lui est notifiée sans aucun motif indiqué ; elle apprend par un voisin que le terrain serait convoité pour un équipement communal, sans qu'aucune procédure ni aucune décision en ce sens n'existe. En attendant de pouvoir construire, elle loue un atelier de remplacement au taux mensuel fictif de 75 000 (donnée d'exercice) et estime son blocage à quatre périodes mensuelles. Travail demandé : 1) Rédige le squelette du recours gracieux : destinataire, objet, griefs ordonnés, pièces à joindre, précautions de preuve et de délai. 2) Construis le plan de la requête en annulation : conditions d'ouverture vérifiées

une à une, moyens classés par cas d'ouverture. 3) Chiffre le préjudice annexe invoqué et dis par quel recours il peut être demandé, et pourquoi il ne peut pas l'être par le REP. 4) Tranche la question du référé : un référé-suspension est-il adapté contre une décision de refus ? Justifie et indique la voie d'urgence éventuelle.

✔ Attendus du TP 1

Attendus. 1) Recours gracieux. Destinataire : le maire fictif de Zorokoro, auteur de la décision de refus. Objet : retrait de la décision et réexamen de la demande de permis. Griefs ordonnés : absence totale de motivation d'une décision défavorable qui devait exposer ses motifs ; demande complète et terrain régulièrement justifié ; bruit de convoitise communale sans procédure ni décision — présenté avec prudence, comme un élément de contexte appelant une explication, et non comme un détournement de pouvoir déjà prouvé. Pièces : copie de la décision notifiée, du dossier de demande et des justificatifs de jouissance du terrain. Précautions : dépôt contre preuve datée ; surveillance, en parallèle, du délai du recours juridictionnel fixé par les textes, le silence éventuel valant décision implicite de rejet. 2) Requête en annulation. Conditions : décision faisant grief — le refus de permis modifie directement la situation de Mme R. ; intérêt à agir direct et personnel du demandeur du permis ; saisine dans les formes et le délai réglés par les textes. Moyens : vice de forme et de procédure en tête — défaut de motivation ; violation de la loi ensuite, selon ce que le dossier révélera — erreur de droit si le refus repose sur un critère étranger aux textes régissant la construction, erreur de fait si le motif avancé en défense ne correspond pas au dossier ; détournement de pouvoir à titre seulement subsidiaire et conditionnel — la convoitise du terrain, si elle était établie par des indices concordants, montrerait un pouvoir de refus exercé pour un but étranger à l'instruction des permis ; en l'état, ce moyen est annoncé comme réserve, non plaidé comme fait établi. 3) Préjudice annexe. Location de remplacement : quatre périodes à 75 000, soit 4 x 75 000 = 300 000 (donnée d'exercice). Cette somme ne peut pas être demandée au juge du REP, dont le pouvoir se borne à annuler ou rejeter : elle relève d'un recours de plein contentieux — responsabilité ou droits nés de l'illégalité — formé parallèlement ou à la suite de l'annulation, avec les justificatifs des loyers effectivement payés. 4) Question du référé. Le référé-suspension suppose une décision dont l'exécution produise des effets à suspendre ; or un refus ne s'exécute pas : il n'y a rien à geler, et le juge des référés ne peut pas davantage délivrer le permis à la place de l'administration. La suspension est donc inadaptée ; la voie d'urgence éventuelle serait le référé-liberté si une liberté fondamentale subissait une atteinte grave et manifestement illégale — ce que les faits ne montrent pas ici, le refus de permis, même illégal, n'atteignant pas ce degré en l'état. La stratégie est donc : gracieux immédiat, REP dans le délai, plein contentieux pour l'indemnité, et aucune dépense de référé inutile. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe chacune de ces trois demandes fictives — REP ou plein contentieux — et justifie en une phrase par les pouvoirs du juge : (a) un habitant fictif demande l'annulation

d'un arrêté municipal fictif instituant une redevance qu'il estime créée sans fondement légal, sans rien réclamer d'autre ; (b) un ancien cocontractant fictif demande au juge de fixer le solde définitif de son marché avec une commune fictive et de condamner celle-ci au paiement de ce solde ; (c) un agent fictif demande l'annulation de la décision fictive qui l'a rétrogradé, puis, dans une demande distincte, le paiement des rappels de rémunération correspondant à la période de rétrogradation.

✔ Corrigé
Demande (a) : recours pour excès de pouvoir — le requérant dénonce la légalité d'un acte et demande sa disparition, sans aucune prétention pécuniaire ; le juge n'aura qu'à annuler ou rejeter. Demande (b) : plein contentieux contractuel — fixer un solde et condamner au paiement suppose de réformer et de liquider des droits nés d'un contrat, pouvoirs caractéristiques du juge de pleine juridiction. Demande (c) : les deux recours se succèdent et se complètent — le REP pour faire annuler la rétrogradation illégale, le plein contentieux pour obtenir les rappels de rémunération, car le juge de l'annulation ne peut pas condamner au paiement. L'exercice résume la règle de partage de tout le cours : l'annulation d'un acte appartient au REP, la reconnaissance et la liquidation d'un droit appartiennent au plein contentieux, et une même affaire peut appeler les deux, successivement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un arrêté fictif de fermeture temporaire d'une salle de spectacle fictive présente deux éléments : il a été pris sans la consultation préalable d'une commission que les textes rendent obligatoire pour ce type de mesure, et son motif officiel est l'insalubrité des locaux, alors que le seul rapport technique au dossier conclut à des locaux conformes. Identifie le cas d'ouverture correspondant à chaque élément, son rang (légalité externe ou interne), et discute, pour le premier élément, la question de savoir si tout vice de procédure entraîne nécessairement l'annulation.

✔ Corrigé
Premier élément : vice de procédure, légalité externe — une consultation obligatoire a été omise. Mais tout vice de procédure n'entraîne pas automatiquement l'annulation : le juge examine si la formalité méconnue constituait une garantie pour les administrés ou si son omission a pu influencer le sens de la décision. Ici, la commission consultée aurait éclairé l'autorité précisément sur l'état des locaux ; son avis aurait donc pu influencer la mesure, et la garantie n'était pas de pure forme : l'annulation est encourue de ce chef. Second élément : violation de la loi, légalité interne, sous la forme d'une erreur de fait — le motif d'insalubrité invoqué n'existe pas au dossier, le rapport technique concluant à la conformité des locaux ; la décision repose sur un fait inexact, ce qui la rend illégale indépendamment de la question de procédure. Les deux moyens se renforcent : le vice externe montre que la décision a été prise sans l'éclairage prévu, le vice interne qu'elle est, en outre, dépourvue de base factuelle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Distingue, sur un même cas fictif, l'injonction et l'astreinte, puis ordonne les étapes de l'exécution : une commune fictive a été définitivement condamnée à verser une indemnité à un commerçant fictif et à réexaminer, dans le sens du jugement, une demande d'autorisation qu'elle avait illégalement refusée ; elle ne fait ni l'un ni l'autre. Le commerçant te demande : que peut ordonner le juge, que se passe-t-il si la commune persiste, et par quel circuit l'argent finit-il par être payé ?

✔ Corrigé
Distinction d'abord. L'injonction est l'ordre que le juge donne à l'administration d'accomplir une mesure déterminée : ici, payer l'indemnité fixée et réexaminer la demande d'autorisation conformément aux motifs du jugement. L'astreinte n'ordonne rien par elle-même : c'est le mécanisme de pression qui peut assortir l'injonction — une somme due pour chaque période de retard, qui s'accumule jusqu'à l'exécution complète et rend l'inertie de plus en plus coûteuse. L'injonction dit quoi faire, l'astreinte fait payer le fait de ne pas le faire. Étapes ensuite. Le commerçant demande d'abord l'exécution volontaire, en transmettant la décision définitive et en conservant la preuve de cette transmission. Devant la persistance du silence, il saisit le juge — juge de l'exécution selon les textes — qui peut prononcer l'injonction, assortie si besoin d'une astreinte. Le paiement de l'indemnité suit alors le circuit de la dépense publique : inscription de la dépense au budget de la commune, ordonnancement par l'ordonnateur compétent, paiement effectif par le comptable public au créancier. La réexamination de la demande, elle, est un acte administratif nouveau que la commune doit prendre en tirant les conséquences de l'annulation, sans pouvoir reprendre la même décision entachée du même vice. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la présentation fonctionnelle de ce cours, la juridiction suprême, en sa formation administrative, exerce principalement…

A) Le jugement en premier ressort de tous les litiges administratifs du pays

B) Le contrôle, en cassation, de la bonne application du droit par les juges du fond

C) L'exécution matérielle des jugements contre les communes

2. Le recours pour excès de pouvoir est dit objectif parce que…

A) Il fait le procès d'un acte et vise la légalité, non la réparation d'un droit subjectif du requérant

B) Il est formé par l'administration contre les administrés désobéissants

C) Il dispense le juge de motiver sa décision

3. Laquelle de ces productions administratives peut être attaquée par un recours pour excès de pouvoir ?

A) Une note interne répartissant les bureaux entre les services

B) Un projet d'arrêté encore en discussion dans les services

C) Un arrêté municipal interdisant le stationnement devant une boutique

4. Un acte signé par une autorité que les textes ne désignaient pas pour cette matière est entaché…

A) D'erreur de qualification juridique des faits

B) De détournement de pouvoir

C) D'incompétence

5. Le détournement de pouvoir se définit comme…

A) L'utilisation d'un pouvoir dans un but étranger à celui que les textes lui assignent

B) Le refus de signer un acte que l'on devait signer

C) L'erreur matérielle dans la date d'un acte

6. Le juge du plein contentieux peut, contrairement au juge du recours pour excès de pouvoir…

A) Annuler un acte avec effet rétroactif

B) Réformer la décision contestée et condamner l'administration à payer

C) Rédiger lui-même l'arrêté municipal annulé

7. Les deux conditions du référé-suspension sont…

A) La faute lourde de l'administration et un préjudice moral certain

B) L'accord préalable de l'autorité qui a pris la décision

C) L'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision

8. Le caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse signifie que…

A) Les débats sont interdits au public dans tous les cas

B) Le juge dirige l'instruction et peut exiger des parties, notamment de l'administration, les pièces utiles

C) Le requérant doit prouver seul tous les faits, sans aide du juge

9. L'astreinte, dans l'exécution d'un jugement contre l'administration, est…

A) Une somme due pour chaque période de retard, destinée à contraindre l'administration à exécuter

B) Une peine d'emprisonnement prévue contre le maire récalcitrant

C) Une redevance payée par le requérant pour faire exécuter

10. Le recours gracieux se distingue du recours hiérarchique parce qu'il est adressé…

A) Au président de la juridiction administrative

B) Au supérieur de l'auteur de la décision

C) À l'auteur même de la décision contestée

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le juge de cassation contrôle l'application du droit sans rejuger les faits ; le premier degré appartient aux juridictions administratives proches des administrés.

2. Réponse A — Procès fait à un acte : le juge compare l'acte aux règles supérieures et annule ou rejette, sans pouvoir condamner à payer.

3. Réponse C — Seule la troisième est une décision faisant grief : elle modifie la situation de ses destinataires ; la note interne est une mesure d'ordre intérieur et le projet un acte préparatoire.

4. Réponse C — L'incompétence est le vice externe de l'auteur : mauvaise personne, mauvaise matière, mauvais territoire ou mauvais moment.

5. Réponse A — L'acte peut être régulier en apparence : c'est son but réel — favoriser, nuire, remplir les caisses — qui le rend illégal ; il se prouve par un faisceau d'indices.

6. Réponse B — Pleins pouvoirs : annuler, réformer, reconnaître un droit, condamner ; il ne se substitue pas pour autant à l'administration pour rédiger ses actes.

7. Réponse C — Urgence (préjudice grave et immédiat si l'exécution se poursuit) et doute sérieux, apprécié sommairement, en attendant le juge du fond saisi en parallèle.

8. Réponse B — Un rapporteur met le dossier en état et peut réclamer le dossier administratif complet ; le contradictoire borne ce pouvoir.

9. Réponse A — Mécanisme de pression financière : elle s'accumule jusqu'à l'exécution complète et peut assortir une injonction du juge.

10. Réponse C — Gracieux : l'auteur se corrige lui-même ; hiérarchique : son supérieur use du pouvoir hiérarchique pour annuler ou réformer.

Résumé — les notions importantes

• La justice administrative malienne se présente par fonctions : premier degré au plus près des administrés, réexamen en appel, contrôle de cassation par la juridiction suprême en sa formation administrative.

• Le REP est un recours objectif contre une décision faisant grief : intérêt à agir, formes et délai réglés par les textes en sont les conditions.

• Quatre cas d'ouverture : incompétence et vice de forme ou de procédure (légalité externe), violation de la loi et détournement de pouvoir (légalité interne).

• Le plein contentieux est le procès d'un droit subjectif : son juge annule, réforme, reconnaît et condamne, dans les domaines des contrats, de la responsabilité, des élections et de la fiscalité.

• Les référés protègent provisoirement : suspension (urgence et doute sérieux), liberté fondamentale gravement méconnue, provision sur une obligation non sérieusement contestable.

• La procédure est écrite et inquisitoire, dirigée par un rapporteur, bornée par le contradictoire ; le jugement motivé vaut chose jugée.

• L'exécution contre l'administration passe par l'injonction, l'astreinte et le circuit budgétaire de la dépense — inscription, ordonnancement, paiement.

• Gracieux (devant l'auteur) et hiérarchique (devant le supérieur) demandent l'autocorrection ; le silence vaut rejet implicite et le préalable est parfois obligatoire.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Cours de Droit administratif : introduction et notions clefs

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une introduction générale au droit administratif et à ses notions structurantes, qui replace le juge administratif et les recours contentieux dans l'ensemble de la matière abordée par ce cours. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=-7cGqzZxyiM

Leçon 3 — Le recours pour excès de pouvoir

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours structuré sur le recours pour excès de pouvoir : sa nature de procès fait à un acte, ses conditions et les illégalités qui fondent l'annulation, en appui des leçons 2 et 3. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=kN4pDHIim6w

Leçon 4 — Cours de droit administratif : l'essentiel à connaître (conseils, arrêts importants)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours complet de synthèse sur le droit administratif, dont la partie contentieuse compare utilement recours pour excès de pouvoir et recours de pleine juridiction, en écho à la leçon 4. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=y-Ttp8CFti0

Leçon 5 — Les référés administratifs d'urgence (référé-liberté, référé-suspension, référé conservatoire)

Chaîne : Rémy Dandan - Avocat et enseignant · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une présentation des trois référés d'urgence — suspension, liberté et mesures conservatoires — et de leurs conditions, en prolongement direct de la leçon 5 sur les fonctions du juge des référés. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=s0AugxLz1PA

Sources et références

• Textes maliens en vigueur régissant l'organisation des juridictions administratives et la procédure contentieuse, à consulter dans leur version à jour au Journal officiel de la République du Mali.

• Les grands manuels universitaires de contentieux administratif de la tradition civiliste, dans leurs éditions récentes disponibles en bibliothèque universitaire (parties consacrées aux recours pour excès de pouvoir, au plein contentieux, aux référés, à la procédure et à l'exécution).

• La doctrine classique des recours contentieux, telle que les manuels la présentent : la distinction du recours objectif d'annulation et du recours de pleine juridiction — idées reformulées dans ce cours, jamais citées dans le texte.

• Les sites et portails officiels des institutions et juridictions maliennes, pour vérifier l'organisation juridictionnelle en vigueur et l'état des textes avant tout travail réel.

• Le cours DRO-L2-03 « Droit administratif I — Droit administratif général » et le cours DRO-L1-04 « Institutions judiciaires et organisation judiciaire du Mali » de cette bibliothèque, prérequis directs de ce cours.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !